POLANCO & DE SILVESTRI
CONSULTORES JURÍDICOS SAS.

SAGRILAFT

Jesús David Polanco Bustillo
Especialista en Tributación
Especialista en Derecho de Sociedades
Máster en Derecho del Comercio
Oficial de Cumplimiento certificado por la Universidad de Catalunya
Número de Celular: 3215625411
Correo Electrónico: jpolanco@polancoydesilvestri.com.co

AGENDA

1. Qué es el SAGRILAFT
2. Riesgo LA/FT/FPADM
3. Funciones del Oficial de Cumplimiento
4. Debida Diligencia / Debida Diligencia Intensificada
5. PEPS (Personas Expuestas Públicamente)
6. Señales de Alerta, Operaciones Inusuales y Operaciones Sospechosas

SAGRILAFT

Sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos (LA), Financiación del Terrorismo (FT).

A partir de la Circular Externa No 100-000016 del 24 de diciembre de 2020 expedida por la Superintendencia de Salud, se obligó a algunas empresas del sector real a implementar un sistema para prevenir que estas entidades fueran utilizadas para dar apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades delictivas o que fueran utilizadas para ocultar la procedencia de recursos que sean dirigidos finalmente hacia la realización de actividades terroristas.

Esta Circular introdujo criterios y parámetros mínimos para los obligados a implementar SAGRILAFT e incluyó la obligatoriedad de gestionar el riesgo de Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM).

El sistema busca prevenir, controlar y mitigar, pero no puede eliminar el riesgo en su totalidad.

El LA/FT/FPADM genera consecuencias negativas para la economía y produce riesgos operacionales, legales, reputacionales y de contagio.

RIESGO LA/FT/FPADM

LAVADO DE ACTIVOS

Es un Tipo Penal, en el cual el sujeto activo del delito busca dar apariencia de legalidad a dineros provenientes de algunas actividades delictivas

Artículo 323 CP: El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de menores de edad, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública, contrabando, contrabando de hidrocarburos o sus derivados, fraude aduanero o favorecimiento y facilitación del contrabando, favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados, en cualquiera de sus formas, o vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes , incurrirá por esa sola conducta, en prisión de diez (10) a treinta (30) años y multa de mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

RIESGO LA/FT/FPADM

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Es un Tipo Penal, en el cual el sujeto activo, bien sea de manera directa o indirecta, incurre en la subvención de grupos al subversivos o al margen de la ley.

Artículo 345 CP: El que directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos de delincuencia organizada, grupos armados al margen de la ley o a sus integrantes, o a grupos terroristas nacionales o extranjeros, o a terroristas nacionales o extranjeros, o a actividades terroristas, incurrirá en prisión de trece (13) a veintidós (22) años y multa de mil trescientos (1.300) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

RIESGO LA/FT/FPADM

FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA

La Unidad Administrativa de Inteligencia Financiera, lo define en los siguientes términos:

Es todo acto que provea fondos o utilice servicios financieros, en todo o en parte, para la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, exportación, trasiego de material, fraccionamiento, transporte, trasferencia, deposito o uso dual para propósitos ilegítimos en contravención de las leyes nacionales u obligaciones internacionales, cuando esto último sea aplicable.

RIESGO LA/FT/FPADM - Sucesos que pueden originar este riesgo

1. Contrato con personas en listas vinculantes (ONU) o lista OFAC.
2. Compras de contrabando.
3. Compra o toma en arriendo de bienes de propiedad de personas relacionados con LA/FT/FPADM
4. Clientes con vínculos ilícitos.
5. Proveedores con vínculos ilícitos.
6. Bienes con medidas cautelares u ordenes de extinción de dominio.
7. Relaciones en jurisdicciones con presencia de grupos al margen de la ley.
8. Relaciones con jurisdicciones bloqueadas por GAFI o Paraísos Fiscales.

RIESGOS ASOCIADOS / CONSECUENCIAS

Legal

- Sanciones administrativas, institucionales, personales.
- Extinción de Dominio.

Reputacional

- Imagen negativa.
- Pérdida de Clientes.

Operativo

- Inclusión en listas.
- Congelamiento de cuentas.

Contagio

- Imagen negativa.
- Pérdida de Clientes.
- Congelamiento de cuentas.
- Sanciones administrativas, penales.

SANCIONES PENALES PERSONAS NATURALES

LAVADO DE ACTIVOS: (Art 323 Código Penal) Prisión de diez (10) a treinta (30) años y multa de seiscientos cincuenta (650) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales vigentes.

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO: (Art 345 Código Penal) Prisión de trece (13) a veintidós (22) años y multa de mil trescientos (1.300) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Consecuencias de carácter penal Persona Natural y Jurídica

Se considera afectada dentro del trámite de extinción de dominio a toda persona, natural o jurídica, que alegue ser titular de derechos sobre alguno de los bienes que sean objeto de la acción extinción de dominio:

1. En el caso de los bienes corporales, muebles o inmuebles, se considera afectada toda persona, natural o jurídica, que alegue tener un derecho real sobre los bienes objeto de la acción de extinción de dominio.
2. Tratándose de los derechos personales o de crédito se considera afectada toda persona, natural o jurídica, que alegue estar legitimada para reclamar el cumplimiento de la respectiva obligación.
3. Respecto de los títulos valores se considera afectada toda persona, natural o jurídica, que alegue ser tenedor legítimo de esos bienes o beneficiario con derecho cierto.
4. Finalmente, con relación a los derechos de participación en el capital social de una sociedad, se considera afectada toda persona, natural o jurídica, que alegue ser titular de algún derecho real sobre una parte o la totalidad de las cuotas, partes, interés social o acciones que son objeto de extinción de dominio.

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y COLABORADORES

Función Principal del Oficial de Cumplimiento: Supervisar y dirigir el diseño, implementación y funcionamiento del SARLAFT.

Colaboradores:

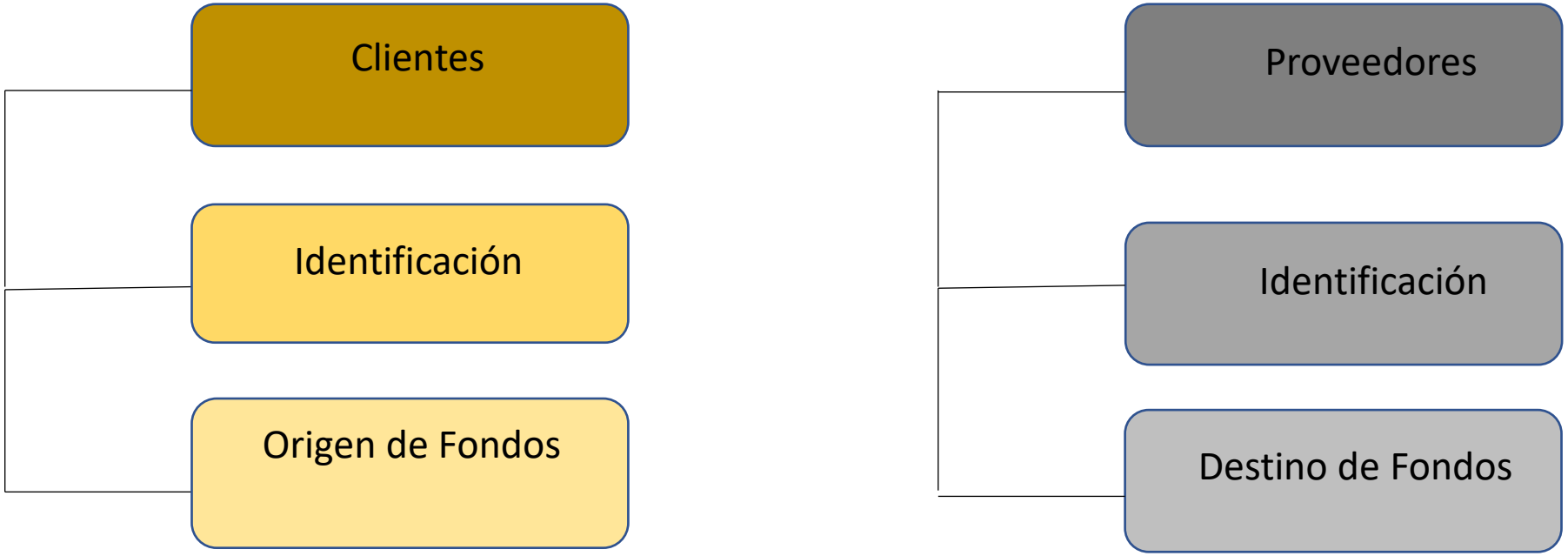
- Apoyar al Oficial de Cumplimiento en la gestión del riesgo.
- Asistir a las capacitaciones.
- Reportar al Oficial de Cumplimiento Señales de Alerta u Operaciones Inusuales.
- Guardar reserva sobre los reportes realizados al oficial de cumplimiento.

DEBIDA DILIGENCIA

Las compañías siempre deben adoptar medidas razonables de Debida Diligencia de la contraparte, con un enfoque basado en riesgos y materialidad. A través de:

- Identificar la contraparte y verificar su identidad utilizando información confiable y medios independientes (formatos).
- Medidas razonables para conocer la estructura de su propiedad y de beneficiario final.
- Obtener información sobre el propósito que se pretende dar a la relación comercial.
- Examinar las transacciones llevadas a cabo a lo largo de esta relación para asegurar que sean consistentes con su actividad comercial uy el perfil de riesgo, incluyendo la fuente de fondos.

CONOCIMIENTO DE CONTRAPARTES



CONOCIMIENTO DE CONTRAPARTES

- Empleados
  - Identificación
  - Antecedentes
- Asociados
  - Identificación
  - Origen de Aportes

COMPLIANCE



- Listas vinculantes – Obligatorias.
- Listas Restrictivas
- Otras Listas.

Persona Expuesta Políticamente (PEP)

Decreto 830 de 2021 (Artículo 2.1.4.2.3) Se considerarán como Personas Expuestas Políticamente (PEP) los servidores públicos de cualquier sistema de nomenclatura y clasificación de empleos de la administración pública nacional y territorial, cuando tengan asignadas o delegadas funciones de: expedición de normas o regulaciones, dirección general, formulación de políticas institucionales y adopción de planes, programas y proyectos, manejo directo de bienes, dineros o valores del Estado, administración de justicia o facultades administrativo sancionatorias, y los particulares que tengan a su cargo la dirección o manejo de recursos en los movimientos o partidos políticos.

Persona Expuesta Políticamente (PEP)

*La calidad de Personas Expuestas Políticamente (PEP) se mantendrá en el tiempo durante el ejercicio del cargo y por dos (2) años más desde la dejación, renuncia, despido o declaración de insubsistencia del nombramiento, o de cualquier otra forma de desvinculación, o terminación del contrato.

DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA

PEP

Deberán informar:

- Nombres e identificación de las personas con las que tengan sociedad conyugal, de hecho, o de derecho.
- Cargo
- Fecha de vinculación y desvinculación.
- Los nombres e identificación de sus familiares hasta segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil.
- La existencia de cuentas financieras en algún país extranjero.

Los requisitos de debida diligencia intensificada para todos los tipos de PEP deben aplicarse también a los miembros de la familia o asociados cercanos del PEP

DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA

PEP

Miembros de Familia: familiares hasta segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil.

Asociados Cercanos: Se entenderá por asociados cercanos a las personas jurídicas que tengan como administradores, accionistas, controlantes o gestores alguno de los PEP enlistados en el artículo 2.1.4.2.3 del Decreto 830 de 2021, o que hayan constituido patrimonios autónomos o fiducias en beneficio de éstos, o con quienes se mantengan relaciones comerciales

Transacciones en efectivo.

La entidad deberá establecer el monto permitido para realizar operaciones en efectivo y adoptar controles pertinentes para el caso particular.

SEÑALES DE ALERTA

Señales de alerta: Son circunstancias particulares que llaman la atención y justifican un mayor análisis. Son realizadas por personas naturales o jurídicas que presentan como actividad económica principal o secundaria aquellas relacionadas con el sector salud y que pueden llegar a presentar a manera de ejemplo las siguientes situaciones:

Personas jurídicas

Tienen como directivos o propietarios a personas de estratos bajos que tienen dificultades económicas, pero que manejan grandes cantidades de dinero
Han sido constituidas con poco capital, pero después reciben enormes inversiones, principalmente extranjeras
Adelantan grandes inversiones a pesar de haber sido constituidas de forma reciente
Tienen en común socios, gerentes, administradores o representantes legales con otras personas jurídicas o empresas de outsourcing
Poseen poco conocimiento de su negocio

Personas naturales o jurídicas

Actúan a nombre de terceros intentando ocultar la identidad de los beneficiarios reales
Fraccionan transacciones para evitar la entrega de documentos o presentar declaraciones de operaciones en efectivo
Tienen la misma dirección y/o teléfono de otras personas con las que no tienen una relación aparente
Definen su actividad económica como independiente y manejan grandes cantidades de dinero
No pueden soportar una operación y se niegan a actualizar sus datos
Diligencian los formularios o formatos con letra ilegible

Empleados o funcionarios de entidades

Realizan operaciones con excepciones e intentan evadir los controles establecidos
Su estilo de vida no guarda relación con su asignación salarial
No toman vacaciones o se niegan a cambiar de actividad al interior de la empresa
Llegan a su oficina a horas no habituales y permanecen hasta altas horas de la noche
Asesores comerciales que no soportan de forma debida la información de sus clientes

OPERACIÓN INUSUAL

Es aquella que por su número, cantidad o características no guarda relación con la actividad económica de los clientes y/o contrapartes, o que, por su número, por las cantidades transadas o por sus características particulares, se salen de los parámetros de normalidad establecidos

OPERACIÓN SOSPECHOSA

Es aquella que por su número, cantidad o características no se enmarca dentro de los sistemas y prácticas normales de los negocios, de una industria o de un sector determinado y, además, que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se trate, no ha podido ser razonablemente justificada. Cuando se detecten esta clase de operaciones, deben ser reportadas a la UIAF

* Únicamente el oficial de cumplimiento lleva a cabo el reporte de estas operaciones.

MUCHAS GRACIAS